

## VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, **que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.**

**Assim, não assiste razão ao recorrente.**

**Explico.**

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por **VÍDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA**, na qualidade de sucessora de **JOSÉ SANT’ANA DE SOUSA PEREIRA**, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida por **RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS**.

A insurgência recursal repousa sobre a prescrição do crédito, a inexigibilidade e a ausência de liquidez do título executivo, bem como a interpretação extensiva indevida do contrato, que, segundo a agravante, trata exclusivamente de honorários de sucumbência.

Tal insurgência será analisada seguindo a ordem de prejudicialidade das matérias.

## DA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE

Primordialmente, a execução padece de vício insanável que atinge a própria constituição do título, tornando-o inábil para aparelhar o rito executivo. Conforme dispõe o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução deve fundar-se em título de obrigação **certa, líquida e exigível**. A ausência de qualquer um desses atributos acarreta a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do mesmo diploma.

No caso em tela, o "Instrumento Particular de Contrato Entre Partes" (id. 125035523 – autos de origem) não preenche tais requisitos.

A **certeza** da obrigação é duvidosa, pois o contrato, que menciona a divisão de "honorários de sucumbência", é vago e não especifica a origem da verba, os processos judiciais correspondentes ou as decisões que a teriam constituído. A **exigibilidade** depende do trânsito em julgado, que, como visto, não foi demonstrado.

A **liquidez**, por sua vez, é manifestamente inexistente. O título prevê o pagamento de um percentual sobre "quanto venha a ser devido", um valor futuro e incerto. A apuração do *quantum debeatur* exige extensa dilação probatória, com a análise de documentos e eventos complexos (cessões de crédito, adjudicações, vendas de imóveis) que são totalmente extrínsecos ao contrato. Isso desnatura a natureza do processo de execução, que pressupõe clareza e objetividade.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que, quando a apuração do valor devido demanda atividade cognitiva complexa, o documento perde sua força executiva, devendo a pretensão ser deduzida em processo de conhecimento.

A propósito, o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive do C. STJ:

*PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial - fundada em instrumento particular de cessão de crédito decorrente de sentença trabalhista transitada em julgado - ajuizada em desfavor da embargante. 2. Ação ajuizada em 07/12/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/06/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir i) se o contrato de cessão de créditos*

trabalhistas reveste-se das formalidades legais exigidas para a formação de título executivo extrajudicial; ii) se a cessão de créditos trabalhistas opera efeitos em face da recorrente; iii) se houve, na hipótese, cerceamento de defesa; iv) se está configurada a fraude à execução; v) se deve ser afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé; e, por fim, vi) se deve ser reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios .4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.5. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente .6. **A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.**7. **Na hipótese dos autos, ressoam nítidas a certeza e a liquidez da obrigação contida no "Contrato de Cessão de Crédito e Outras Avenças" . Contudo, dessume-se ausente o indispensável requisito da exigibilidade.**8. **O contrato de cessão de créditos trabalhistas ilustra apenas uma possibilidade - e, portanto, evento futuro e incerto - de a recorrida arrematar determinados imóveis na hipótese de os mesmos serem levados à hasta pública nos autos da execução oriunda da reclamação trabalhista. Falta, então, ao instrumento particular firmado entre as partes, a exigibilidade requerida para a formação do título executivo extrajudicial e, via de consequência, para embasar a ação de execução ajuizada pela recorrida .**9. A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, mas sem evidente intuito protelatório, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido . (STJ - REsp: 1795115 SC 2018/0148443-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉL E TAXAS DE CONDOMÍNIO. 1 . DISCUSSÃO CABÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA ARGUIDA EM DEFESA QUE SE VERIFICA TÃO SOMENTE ATRAVÉS DAS PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS.- É cabível a oposição de exceção de pré-executividade quando não houver necessidade de dilação probatória, o que é o caso dos autos, em que as alegações do executado podem ser analisadas apenas através da prova documental juntada aos autos . 2. **EXECUÇÃO QUE SE APRESENTA, EM PARTE, ILÍQUIDA. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TAXA DE CONDOMÍNIO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXAS QUE ESTÃO SENDO APURADAS EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO . ILIQUIDEZ DE PARTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA.- Não há como afastar a extinção parcial da demanda, sem resolução do mérito, porquanto os valores devidos a título de taxas condominiais pendem de apuração em outra ação judicial, fato que caracteriza a iliquidez do título.-** Após a sentença de procedência da ação de repetição de indébito ajuizada pelo locatário contra o proprietário, determinou-se a apuração das taxas condominiais em sede de liquidação por arbitramento, em clara demonstração de que, hoje, o título executivo é ilíquido neste particular . 3. **EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUE SE REFERE À EXISTÊNCIA DE DEMANDAS DISTINTAS E EM RELAÇÃO A OUTROS DEVEDORES. CÁLCULO JUNTADO QUE COMPROVA O VALOR EFETIVAMENTE COBRADO .-** Inexiste o alegado excesso de execução com base em manifestação do credor pois que apenas indicou a existência de crédito de sua parte em face de diversos locatários e em outras demandas, mas sem a indicação de que se trataria de valor devido pelos executados.- Há, inclusive, cálculo juntado pelo credor indicando o valor devido pelos executados que não corresponde àquele alegado como excessivo em exceção de pré-executividade. Agravo de Instrumento parcialmente provido

(TJ-PR 00428830420248160000 Curitiba, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 31/07/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

A análise do contrato revela que, de fato, o título carece de liquidez e exigibilidade. O documento estabelece um percentual (10%) sobre valores futuros e incertos ("quanto venha a ser devido, a título de honorários"). Não há no contrato a determinação de valores fixos ou de critérios objetivos para o seu cálculo, dependendo de eventos futuros e da apuração de valores que não constam do próprio título.

A execução de obrigação condicionada à ocorrência de eventos futuros é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada a ocorrência da condição. **No entanto**, no caso em tela, a apuração do *quantum debeat* demanda a análise de documentos e fatos externos ao contrato, o que retira a sua força executiva. A própria petição inicial da execução demonstra a iliquidez, ao apresentar cálculos complexos baseados em diversos eventos, como a venda de imóveis e cessão de créditos, cujos valores e datas não estão previstos no contrato original.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a execução deve ser fundada em título que, por si só, demonstre a existência da obrigação e o seu valor. Quando há necessidade de dilação probatória para se aferir o valor devido, o título perde sua liquidez, tornando inadequada a via executiva.

No mesmo sentido:

**EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - PERCENTUAL SOBRE BENS - VALOR INDETERMINADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2. Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido. 3. Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens. 4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00116625620168080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)**

**AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de verba honorária – R. decisão que julgou**

*desnecessária a liquidação do valor exequendo e traçou os parâmetros para o seu cálculo imediato – Descabimento - Julgado exequendo que depende de prévia liquidação, nos termos dos arts. 509 e 510, do nCPC – Título executivo judicial que depende de prévia liquidação, eis que sua apuração não se resume a meros cálculos aritméticos – Título ilíquido e inexecutível – Nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do nCPC – Recurso provido . (TJ-SP - AI: 30030802320208260000 SP 3003080-23.2020.8.26 .0000, Relator.: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 02/09/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2020)*

*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. 1 . CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ( ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART. 24; E CPC, ART. 784, II E XII) . AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. VALOR EXEQUENDO CORRESPONDENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DO MONTANTE A SER RECEBIDO PELO EXECUTADO COM A VENDA DE IMÓVEL URBANO E UM ALQUEIRE DA PARTE DE IMÓVEL RURAL A SER RECEBIDA PELO EXECUTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO VALOR RECEBIDO COM A VENDA DO IMÓVEL URBANO E DA COTA PARTE DEVIDA NA PARTILHA DO IMÓVEL RURAL. DEPENDÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS EXTRÍNSECOS AO TÍTULO EXECUTADO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO CREDOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. 2 . INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. Não se pode olvidar que o contrato de honorários advocatícios configura título executivo extrajudicial (artigo 24 da Lei nº 8 .906/1994 - Estatuto da Advocacia). **Entretanto, no caso em exame falta liquidez, porque cláusula contratual remete para apuração de valor de venda de imóvel. Toda vez que o título depende de elementos extrínsecos dificulta ou impossibilita a configuração da liquidez.** (TJPR - 16ª C .Cível - 0008380-90.2019.8.16 .0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 21.06 .2021) (TJ-PR - APL: 00083809020198160174 União da Vitória 0008380-90.2019.8.16 .0174 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/06/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021)*

Ademais, o contrato parece tratar exclusivamente da divisão de honorários de sucumbência em causas de clientes do falecido, e não de honorários contratuais decorrentes de ações em que o próprio falecido era parte. A decisão agravada ampliou indevidamente o objeto do contrato ao incluir valores de adjudicações em nome do contratante, o que viola os artigos 112 e 113 do Código Civil, que preveem a interpretação restritiva dos negócios jurídicos.

Trago excerto do que já restou pontuado por esta Relatora quando do deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo:

*(...) No caso em exame, o contrato firmado em 18/04/2007 entre as partes prevê a divisão de honorários de sucumbência em causas relacionadas ao Grupo Sotave. Contudo, **não há, na***

avença, identificação do processo judicial que teria dado origem à verba, tampouco demonstração do trânsito em julgado da decisão que os teria fixado.

Definido que a cobrança deduzida na execução tem como fundamento a partilha de honorários de sucumbência, atrai-se, por força do princípio da especialidade normativa, a incidência do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), segundo o qual a pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou.

A peça inaugural não indica a data do trânsito em julgado da decisão que teria fixado os honorários, nem mesmo demonstra que tal decisão tenha sido proferida. Não se verifica tampouco qualquer diligência judicial anterior que configure a interrupção do lapso prescricional. Tais omissões são relevantes e impedem, ao menos neste juízo de cognição sumária, o reconhecimento da certeza e exigibilidade da dívida.

Assim, há sérios indícios de prescrição da pretensão executiva, bem como dúvida plausível quanto à liquidez e exigibilidade do título, tornando temerária a continuidade dos atos expropriatórios.

Ademais, a prescrição e as condições da ação constituem matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, consoante assentado pela jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 393). Impõe-se, pois, a suspensão da execução até pronunciamento definitivo do órgão colegiado, a fim de evitar o risco de dano grave e irreversível. (...)

Assim, a "dúvida plausível quanto à liquidez e exigibilidade do título", que tornou "temerária a continuidade dos atos expropriatórios" e justificou a suspensão liminar, consolida-se agora como uma certeza processual, impondo a extinção do feito executivo.

## **DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA**

Ainda que, por mero apego ao debate (*ad argumentandum tantum*), se pudesse superar a manifesta inexecuibilidade do título, a pretensão do exequente estaria fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública que passo a analisar.

## **DA CONTROVÉRSIA SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL E A TEORIA DA ACTIO NATA**

A controvérsia central reside em definir o prazo aplicável (**quinquenal ou decenal**) e, principalmente, o seu termo inicial. A decisão agravada afastou a prescrição com base na teoria

da *actio nata*, impondo à executada o ônus de provar quando o exequente soube da lesão. Tal entendimento, contudo, viola a correta distribuição do ônus probatório e a própria natureza da teoria.

A aplicação da vertente subjetiva da *actio nata* (início do prazo a partir da ciência da lesão) é medida excepcional, cabendo a quem alega o conhecimento tardio o ônus de produzir prova mínima de sua alegação, conforme pacificado pelo STJ. A simples alegação de desconhecimento não possui o condão de afastar o termo inicial legalmente previsto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

*RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUTORA . PRESCRIÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA. PRAZO QUINQUENAL DE GARANTIA. DANOS . NÃO APRESENTAÇÃO. SÚMULA Nº 194/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO DANO . POSSIBILIDADE. NÃO EXERCÍCIO. PRAZO VINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO . RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . O artigo 1.245 do Código Civil de 1916 prevê um prazo de garantia de 5 (cinco) anos. Caso o vício oculto, capaz de comprometer a solidez e segurança da obra, manifeste-se dentre desse prazo, o proprietário da obra tem 20 (vinte) anos, prazo ordinário para o exercício das pretensões de direito material pessoais, contado do aparecimento do defeito, para o ajuizamento da ação para reparação de danos. Súmula 194/STJ . 3. Ao dono da obra é permitido demandar o construtor por vícios relacionados com a solidez e à segurança da construção no prazo de 20 (vinte) anos (artigo 1.056 do Código Civil de 1916), contados desde o conhecimento do vício ou desde quando possível o conhecimento do defeito, sendo desimportante que tenha ocorrido ou não nos primeiros 5 (cinco) anos da entrega da obra. Precedente . 4. No caso concreto, conhecido o vício construtivo desde 1987, deve ser declarada prescrita a pretensão ajuizada em 2010, mesmo interrompida por medida cautelar de produção antecipada de provas proposta em 2008.5. Na hipótese, o prazo vintenário deve ser aplicado em sua integralidade, haja vista que na entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais de 10 (dez) anos (artigo 2 .028 CC/2002).6. Recurso especial provido.*

(...)

***A aplicação da referida teoria, por ser medida excepcional, impõe a quem lhe aproveita a incumbência de produzir a prova, senão inequívoca, ao menos dotada de verossimilhança, do momento a partir do qual lhe foi possível vislumbrar a existência ou a possibilidade de existência de lesão a um direito juridicamente tutelado.***

(...)

(STJ - REsp: 1711581 PR 2017/0301425-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO SOB A ÓTICA QUINQUENAL

O título executado trata expressamente de "**honorários de sucumbência**". Nesse caso, a norma especial (Lei nº 8.906/94, art. 25, II) prevalece sobre a geral, e o prazo é de **cinco anos**, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Colaciono julgados:

*ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. TERMO INICIAL . TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução de honorários de advogado, fixados na sentença proferida na Ação Popular 0245 .96.001533-8. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconheceu a prescrição do direito de ação. III . Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada . V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1048441 MG 2017/0018973-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)*

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição para o ajuizamento de ação de cobrança de honorários é quinquenal e tem seu termo inicial contabilizado da data do encerramento do mandato outorgado, no caso concreto, com a data do término do contrato de prestação de serviços advocatícios ou data do ajuizamento da ação cautelar arguida pela autora, nos autos do processo no qual foram prestados os serviços advocatícios; 2. A prescrição para cobrança de honorários advocatícios é regulada pela simples leitura dos artigos 25 do estatuto e 206, parágrafo 5º, II, do Código Civil – que estipulam o prazo de cinco anos para a cobrança de honorários – mostra que eles se referem à relação advogado-cliente no âmbito do contrato de mandato judicial; 3 . Era ônus da parte autora comprovar a alegada causa interruptiva e/ou suspensiva de forma inequívoca da contagem do prazo prescricional; 4. Ausente nos autos qualquer comprovação de que as partes teriam ajustado o pagamento de honorários após*

concretizado o referido ajuizamento da ação cautelar mencionada na demanda; 5. Considerando a data do término do contrato de prestação dos serviços advocatícios e a data do ajuizamento da mencionada ação cível, impõe-se manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora; 6. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-AM - Apelação Cível: 0602870-90.2014.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 30/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Sabe-se que, ao ajuizar a ação monitória, o credor deve atender claramente os requisitos do art. 700 do CPC/2015 – no caso demandado: art. 1.102-A e ss ., do CPC/1973, vez que a ação fora ajuizada em 15.07.2006 – para que seu pleito seja procedente, isto é, deve comprovar o seu direito constituído para a formação do título executivo judicial, instruindo devidamente o feito e atendendo a legislação vigente. 2 . Pois bem, considerando que a demanda versa sobre cobrança de honorários advocatícios, deve-se observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, disposto no artigo 25 da Lei Federal n. 8.906/1996 (Estatuto da OAB), cujo termo inicial poderá ser: o vencimento do contrato; o trânsito em julgado da decisão que os fixar; a ultimação do serviço extrajudicial; a desistência ou transação; ou a renúncia ou revogação do mandato. 3 . Deste modo, considerando o trânsito em julgado do processo n. 1997.34.00 .023709-2, verificado no site da Justiça Federal / Seção Judiciária do Distrito Federal, qual seja a data de 01.10.2007, em que pese a ação monitória ter sido ajuizada em julho de 2006, a citação válida da Parte Apelada somente ocorreu em 19.12 .2022, portanto resta configurada a prescrição da cobrança dos honorários, nos termos da legislação (art. 25, do Estatuto da OAB c/c art. 206, § 5º, I, CCB) e jurisprudência pátria. Sentença mantida . 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0033013-92.2006 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA . I. Caso em Exame Cumprimento de sentença visando o recebimento de verba honorária sucumbencial. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade. O bloqueio de valores foi frutífero . A decisão atacada afastou a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que V. Acórdão que ressalta o trânsito em julgado em relação à Municipalidade de Bauru foi publicado em 05/11/2019, com o início da fase executiva em 2024. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição na cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando o prazo de cinco anos previsto no art. 25, inciso II, da Lei 8.906/94. III . Razões de Decidir 3. A prescrição para cobrança de honorários de sucumbência é quinquenal, contada do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba. 4. Indicação expressa no v . acórdão quanto ao trânsito em julgado, em relação à Municipalidade de Bauru, já por ocasião da r. sentença neste tópico, ante a ausência de recurso interposto neste sentido. 5. O cumprimento de sentença foi iniciado após o prazo quinquenal, configurando a prescrição . IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A prescrição para cobrança de honorários de sucumbência é de cinco anos, contados do trânsito em julgado. 2. Início do cumprimento de sentença após o prazo quinquenal resulta em prescrição. Legislação Citada: Lei 8 .906/94, art. 25, II. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 225480-35.2018 .8.26.0000, Rel. Des . Roberto Mac Cracken, j. 30/04/2019; TJSP, Apelação 0027504-71.2016.8 .26.0114, Rel. Des. Moreira Viegas, j . 17/10/2018; STJ, REsp 1412997/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08/09/2015 . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22521596220248260000 Bauru, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 10/01/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

Como já demonstrado, o exequente jamais indicou tal marco, o que, além de macular a exigibilidade do título, impede a verificação do lapso prescricional, levando à sua presunção.

Mesmo que se considerasse a natureza da dívida como sendo "líquida e constante de instrumento particular", a pretensão se submeteria ao prazo também quinquenal do **art. 206, § 5º, I, do Código Civil**. O marco inicial, nesse caso, seria o vencimento da obrigação. O Agravado aponta como fatos geradores do crédito uma adjudicação de imóvel ocorrida em **2009** e uma cessão de crédito (entre o falecido e a empresa Cingular Consultoria) firmada em **2010**. Tendo a execução sido ajuizada somente em **2024**, a pretensão está manifestamente prescrita, pois transcorreram 14 e 15 anos, respectivamente.

#### DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO SOB A ÓTICA *DECENAL*

Analisemos, por fim, a tese mais benéfica ao Agravado: a de que se trataria de inadimplemento contratual geral, sujeito ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. **Mesmo sob esta ótica, a prescrição é inafastável.**

Considerando os mesmos fatos geradores indicados pelo exequente (2009 e 2010), o prazo de 10 anos para ajuizar a ação teria se esgotado em 2019 e 2020. A execução, proposta em **2024**, é, portanto, extemporânea.

A tentativa do Agravado de fixar o início do prazo apenas em **dezembro de 2017** (suposta data da ciência da lesão) não se sustenta. O falecimento do devedor ocorreu em **2014**, momento em que se abriu a sucessão e o inventário. Como credor de obrigação contratual e, notadamente, como advogado, o Agravado possuía o dever de diligência de acompanhar o espólio e o destino dos bens que, segundo ele, garantiam seu crédito. Não é crível nem juridicamente aceitável que tenha permanecido inerte por anos, alegando desconhecimento para se beneficiar da própria torpeza. A abertura do inventário era fato público e notório que lhe conferia a possibilidade objetiva de conhecer a situação dos bens.

Assim, sob qualquer prisma que se analise a questão - seja pelo prazo quinquenal do Estatuto da Advocacia, seja pelo prazo quinquenal do Código Civil, ou mesmo pelo prazo decenal mais favorável ao credor -, a pretensão executiva encontra-se irremediavelmente prescrita.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO** ao recurso de **AGRAVO INTERNO**, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ.**

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

**MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

Desembargadora Relatora